

Hinweis / Notice

Akte: bgb-buergschaft-gartenbau-kassel

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

07_whatsapp_familie_gartenkosten.txt

WhatsApp-Export · Ingrid und Katja Möller · 24.03.2026 bis 27.03.2026

24.03. 10:58 Katja: Der Bauleiter sagt, ohne Drainage läuft später alles gegen den Wintergarten. Mehrpreis angeblich etwa sechstausend.

24.03. 11:02 Ingrid: Ich sitze beim Arzt. Der Garten muss zu, aber sechstausend habe ich nicht einfach so zugesagt.

24.03. 11:05 Katja: Soll ich sagen, sie sollen weitermachen? Regen kommt morgen.

24.03. 11:07 Ingrid: Ja, wenn es nötig ist. Frag nach einem richtigen Zettel und ob bei den Steinen etwas wegfällt.

24.03. 11:31 Katja: Habe gemailt, damit sie nicht stoppen. Nachtrag soll kommen. Ich habe geschrieben, dass bezahlt wird, sonst hätten sie aufgehört.

24.03. 11:34 Ingrid: Von meinem Konto, aber erst wenn alles stimmt. Bitte nicht versprechen, dass du selbst zahlst.

25.03. 18:12 Katja: Rohr ist drin. Sven hat Nachtrag als Foto geschickt. 6420.05 brutto.

27.03. 09:44 Ingrid: Das Wasser steht schon wieder am Fenster. Bitte fotografieren, wenn du heute kommst.

05_email_tochter_weitermachen.eml

Von	katja.moeller@radiologie-kassel.de
An	sven.rabe@gruenwerk-habichtswald.de
Kopie	ingrid.moeller@posteo.de
Datum	Tue, 24 Mar 2026 11:26:00 +0100
Betreff	Dörnbergstraße 44 / Drainage und Stufen – bitte nicht stoppen

Sehr geehrter Herr Rabe,

meine Mutter erreicht gerade niemanden, weil sie in der Behandlung ist. Bitte bauen Sie die Drainage ein und machen Sie die zwei flacheren Stufen, damit die offene Baugrube vor dem Regen geschlossen wird. Sie hatte mir gesagt, dass der Garten am Ende funktionieren soll und ich vor Ort entscheiden darf.

Wegen des Geldes müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ich stehe dafür ein, dass alles bezahlt wird, wenn Sie es so wie heute besprochen ausführen. Schicken Sie mir bitte heute noch das vollständige Nachtragsblatt; bisher habe ich nur das Foto mit den vier Positionen. Ich kläre den Betrag heute Abend mit meiner Mutter.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Katja Möller

Friedrich-Ebert-Straße 102, 34119 Kassel

Telefon 0176 442 18 902

06_email_bauleiter_besichtigung.eml

Von	sven.rabe@gruenwerk-habichtswald.de
An	ingrid.moeller@posteo.de
Kopie	katja.moeller@radiologie-kassel.de
Datum	Mon, 04 May 2026 07:38:00 +0200
Betreff	GW-26-041 / Besichtigung Ihrer Hinweise am 7. Mai

Sehr geehrte Frau Möller,

wir können am Donnerstag, 7. Mai, zwischen 09:30 und 10:30 Uhr vor Ort sein. Bitte bestätigen Sie, ob Sie oder Ihre Tochter Zugang zum Seitentor ermöglichen. Den losen Stein und die Stufe sehen wir uns an. Nach unseren Fotos stammt der Wasserfilm vom noch nicht angewachsenen Oberboden; der Kontrollschacht war am 8. April frei.

Bitte halten Sie Ihre Fotos im Original mit Aufnahmedatum bereit. Unser Polier bringt Aufmaß und Lieferscheine mit. Eine förmliche Abnahme ist bisher nicht unterschrieben. Die am Gartentor hinterlassene Fertigmeldung sollte nur den Abschluss der täglichen Arbeiten dokumentieren.

Mit freundlichen Grüßen

Sven Rabe

Bauleiter

Grünwerk Habichtswald GmbH

Telefon 0561 830 44 13

08_rechnungen_abschlaege_gutschrift.csv

Datum

2026-03-02

Beleg

GW-26-041

Position

Hauptauftrag

Brutto_EUR

31840

Zahlung_EUR

0

Offen_EUR

31840

Datum

2026-03-09

Beleg

AZ-1

Position

Abschlag Arbeitsbeginn

Brutto_EUR

9552

Zahlung_EUR

9552

Offen_EUR

0

Hinweis

gezahlt Ingrid Möller

Datum

2026-04-06

Beleg

AZ-2

Position

Abschlag Mauer

Brutto_EUR

12736

Zahlung_EUR

12736

Offen_EUR

0

Hinweis

gezahlt Ingrid Möller

Datum

2026-04-14

Beleg

N-1

Position

Drainage und Stufen

Brutto_EUR

6420.05

Zahlung_EUR

0

Offen_EUR

6420.05

Hinweis

keine Unterschrift

Datum

2026-04-20

Beleg

SR-1

Position

Schlussrechnung Hauptauftrag

Brutto_EUR

9552

Zahlung_EUR

0

Offen_EUR

9552

Datum

2026-05-08

Beleg

GS-1

Position

Kulanzgutschrift

Brutto_EUR

-4112

Zahlung_EUR

0

Offen_EUR

-4112

Hinweis

Preisnachlass und nicht ausgeführte Pflanzung

09_aufmass_mauer_entwaesserung.csv

Punkt	Planwert	Istwert_08_04	Einheit	Quelle	Bemerkung
Mauerlänge	11.8	12.1	Meter	Aufmaß Rabe	Bogen am Apfelbaum
Höhe West	0.65	0.71	Meter	Foto Maßstab	
Höhe Ost	0.92	0.88	Meter	Foto Maßstab	
Drainage	18	19.6	Meter	Lieferschein	Verschnitt enthalten
Schacht Abstand Grenze	2.4	4.0	Meter	Aufmaß Rabe	Skizze abweichend
Stufenbreite Seitentor	1.1	1.08	Meter	Aufmaß 08.04	zweite Stufe locker gemeldet

10_foto_mauer_riss_wasserlauf.jpg



Bilddatei: 10_foto_mauer_riss_wasserlauf.jpg

Angebot GW-26-041 und Auftrag

Auftraggeberin
Angebotsdatum
Auftrag
Nettoangebot

Ingrid Möller, Dörnbergstraße 44, Kassel
18.02.2026
02.03.2026
26756.30 EUR

1. Leistungsumfang

Vorgesehen sind Rückbau der alten Waschbetonplatten, Geländeabfangung über 11.8 Meter, Natursteinmauer aus Basalt, 42 Quadratmeter wasserdurchlässiges Pflaster, drei Stufen zum Wintergarten und die Wiederherstellung der Rasenfläche. Der angebotene Bruttopreis beträgt 31840 EUR.

Die Mauer soll nach der Skizze des Bauleiters an der Grundstücksgrenze eine sichtbare Höhe zwischen 65 und 92 Zentimetern erhalten. Für nicht erkennbare Leitungen oder nicht tragfähigen Boden nennt das Angebot nur Abrechnung nach Aufwand nach vorheriger Abstimmung.

2. Zahlung und Ansprechpartner

30 Prozent sind bei Arbeitsbeginn, 40 Prozent nach Fertigstellung der Mauer und der Rest nach gemeinsamer Abnahme fällig. Ingrid Möller benannte ihre Tochter Dr. Katja Möller als Ansprechpartnerin für Termine, weil sie selbst vormittags zur Physiotherapie fährt.

Änderungen mit Mehrkosten sollen schriftlich bestätigt werden. Bauleiter Sven Rabe notierte bei Auftragserteilung handschriftlich Tochter darf vor Ort entscheiden. Eine Vollmacht mit Betrag oder Laufzeit wurde nicht beigelegt.

Sven Rabe

Bauleiter

Nachtrag 1 – Drainage, Boden und zweite Stufenanlage

Datum	24.03.2026
Bezug	GW-26-041
Nachtrag brutto	6420.05 EUR
Baustand	Aushub zu 60 Prozent

1. Anlass

Beim Aushub trat unter der alten Terrasse bindiger, nasser Boden auf. Der Polier empfahl eine Drainageleitung mit Kontrollschacht und zusätzlichen Frostschutz. Zudem bat Katja Möller um zwei flachere Stufen am Seitentor, damit ihre Mutter den Weg mit Rollator nutzen könne.

Das Nachtragsblatt führt 18 Meter Drainagerohr, 7.4 Kubikmeter Frostschutz, Entsorgung Bodenklasse und eine zweite Stufenanlage auf. Handschriftlich steht telefonisch mit Frau Dr. Möller 24.3., 11:10 Uhr, bitte machen.

2. Preis und Ausführung

Der Preis wurde aus Einheitspreisen und sechs zusätzlichen Maschinenstunden gebildet. Eine Unterschrift der Auftraggeberin fehlt. Katja Möller antwortete am selben Tag per E-Mail, die Arbeiten sollten wegen angekündigten Regens nicht stillstehen.

Die Drainage wurde am 25. und 26. März eingebaut. Der Kontrollschacht liegt laut Aufmaß 1.6 Meter weiter westlich als in der Nachtragsskizze. Die zweite Stufenanlage war am 2. April fertig.

Sven Rabe

Bauleiter

Risse, lose Stufen und Wasserlauf

Empfängerin

Datum

Bezug

Frist

Grünwerk Habichtswald GmbH

29.04.2026

Auftrag GW-26-041

12.05.2026

1. Beobachtungen

Nach dem Starkregen am 24. April zeigte sich ein durchgehender feuchter Streifen am Fuß der neuen Mauer. An zwei Stoßfugen sind Risse sichtbar. Die obere Randreihe lässt sich an einer Stelle mit der Hand bewegen. Die zweite Stufe am Seitentor wackelt beim Auftreten.

Wasser läuft nicht zum Kontrollschacht, sondern sammelt sich am Wintergarten. Der Nachbar Ulrich Vaupel sah am 25. April gegen 08:30 Uhr eine Pfütze von etwa zwei Metern Länge. Fotos wurden am 25. und 28. April aufgenommen.

2. Termin und Zahlung

Ich bitte um gemeinsame Besichtigung und fachgerechte Beseitigung. Bis zur Klärung zahle ich die Schlussrechnung nicht vollständig. Die Abschläge von 9552 EUR und 12736 EUR wurden am 9. März und 6. April überwiesen.

Eine Abnahme fand nicht statt. Der Bauleiter hinterließ am 8. April eine Karte mit dem Vermerk fertig, weil ich bei einem Arzttermin war. Meine Tochter erhielt erst später ein Foto dieser Karte.

Ingrid Möller

Auftraggeberin

Zahlungsaufforderung aus Einstandserklärung

Adressatin
Mandantin
Datum
Forderung

Dr. Katja Möller, Friedrich-Ebert-Straße 102, Kassel
Grünwerk Habichtswald GmbH
18.05.2026
11860.05 EUR zuzüglich Zinsen

1. Forderungsdarstellung

Unsere Mandantin beansprucht den offenen Rest aus Hauptauftrag und Nachtrag. Nach Abzug der beiden Abschläge und einer Kulanzgutschrift von 4112 EUR verbleiben 11860.05 EUR. Die Mängelanzeige Ihrer Mutter sei nach Auffassung unserer Mandantin weitgehend unbegründet; ein Besichtigungstermin wurde für den 7. Mai angeboten.

Sie teilten am 24. März per E-Mail mit, die Firma solle weiterarbeiten und Sie stünden dafür ein, dass alles bezahlt werde. Unsere Mandantin habe nur aufgrund dieser Erklärung Drainage und zusätzliche Stufen ohne Unterschrift Ihrer Mutter ausgeführt.

2. Frist und Unterlagen

Wir fordern Zahlung bis 29. Mai 2026. Hilfsweise bitten wir um Mitteilung, ob Sie die Erklärung als bloße Terminfreigabe verstehen. Legen Sie gegebenenfalls den vollständigen E-Mail-Verlauf vor.

Die Ansprüche gegen Ingrid Möller werden unabhängig weiterverfolgt. Mit diesem Schreiben ist keine Erklärung verbunden, auf Einwendungen gegen die Werkleistung zu verzichten.

Rechtsanwältin Theresa Röttger

Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht